



PUTUSAN
Nomor 1901 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ENI RAHMAWATI, bertempat tinggal di Prasanti Blok C4,
Nomor 09, RT 54, RW 09, Kelurahan Metro, Kecamatan
Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n :

- 1. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Pusat Cq. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor CABANG METRO**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 73, Metro, Lampung, yang diwakili oleh Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia Metro, Dony Terry Parlindungan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reisa Malida, dan kawan-kawan, *Legal Officer* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Bandar Lampung masing-masing Karyawan Bank Rakyat Indonesia Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2022;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) Cq. KANTOR WILAYAH (KANWIL) DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) METRO**, berkedudukan di Jalan A.H. Nasution, Nomor 116, Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1901 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro, yang diwakili oleh Dudung Rudi Hendratna, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desiana Wahyuningsih, S.H., dan kawan-kawan, Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Metro untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat baik secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memutuskan Fasilitas Kredit tetap dilanjutkan dan pembayaran-pembayaran yang diterima untuk selanjutnya adalah dalam rangka untuk penyelesaian pokok kredit;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;
5. Menyatakan bahwa terhadap putusan perkara ini merupakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1901 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Metro telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Met tanggal 27 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Metro tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan Putusan Nomor 87/Pdt/2022/PT TJK, tanggal 15 November 2022,

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 87/Pdt/2022/PT TJK *juncto* 19/Pdt.G/2022/PN Met yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Metro, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Desember 2022,

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1901 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat/Para Termohon Kasasi baik secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memutuskan Fasilitas Kredit tetap dilanjutkan dan pembayaran-pembayaran yang diterima untuk selanjutnya adalah dalam rangka untuk penyelesaian pokok kredit;
4. Menghukum Para Tergugat/Para Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;
5. Menyatakan bahwa terhadap putusan perkara ini merupakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Desember 2022 dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Desember 2022, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Metro tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku oleh karena ternyata Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebaliknya Para Tergugat telah berhasil membuktikan dallil sangkalannya bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Pemberian Kredit Nomor B-1264-KC-IV/ADK/ADD/12/2012 tanggal 13 Desember 2012 dan atas perjanjian kredit tersebut telah dijamin dengan SHM Nomor 4905 dan SHM

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1901 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5204 yang telah dibebani dengan hak tanggungan akan tetapi hingga saat jatuh tempo kredit tersebut Penggugat tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya meskipun telah diberi peringatan sehingga tepat putusan *Judex Facti* yang menyatakan Penggugat wanprestasi, maka sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Tergugat I sebagai pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual lelang objek jaminan atas kekuasaan sendiri dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan lelang tersebut, yang mana faktanya lelang telah dilaksanakan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku oleh Tergugat II, namun karena tidak ada penawaran maka objek jaminan masih dalam kekuasaan Tergugat I, oleh karenanya tepat pertimbangan *Judex Facti* bahwa tindakan Para Tergugat tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Metro dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ENI RAHMAWATI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1901 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ENI RAHMAWATI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1901 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1901 K/Pdt/2023